

경 고 사 항

1. 제 목 : 급식재료 구매계약 부적정
2. 관계기관 : 보훈원
3. 내 용 : 보훈원에서는 입소자 급식을 위하여 매 분기별 급식재료 수급계획을 수립한 후, 동 계획에 따라 양곡, 김치, 육류, 농산물, 수산물, 공산품 등 총 6개군 281개 품목의 납품계약을 체결하여 급식재료를 공급받고 있습니다.

우리 공단의 「계약사무규정」 제12조(예정가격의 결정기준)에 따르면 구매계약에 있어 적정한 거래가격이 형성된 경우에는 그 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 하고, 계약수량, 이행기간, 수급상황, 계약조건 등 기타 제반여건을 참작하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 같은 규정 시행세칙 제4조(견적서 제출업체의 선정)에 따라 입찰이외의 방법으로 구매계약을 체결하는 경우, 견적서 제출업체의 사업경력, 자금성적, 지리적 조건 등을 감안하여 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서 계약을 체결할 때에는 계약담당자는 계약의 목적, 수량, 추정금액 등 계약에 필요한 사항들을 복수의 업체에 견적의뢰하고, 특히 시세 등 가격변동의 요인이 많은 경우에는 철저한 가격조사를 실시·비교하여 상당한 주의와 노력을 기울여야 합니다.

그런데, 보훈원 종합감사 시 ‘급식재료 구매계약 실태’를 확인한 결과, ① 양곡류의 경우는 [표]와 같이 2개 업체의 가격비교를 통하여 품목별 최저가를 기초로 한 예정가격을 적용하여 “□□”을 계약업체로 결정하는 내부결재를 득하였으나, 동 업체의 공급 거부로 인해 실제 계약에는 이르지 못한 사실이 있습니다. 이러한 경우 차순위 업체와의 수의시담이나 새로운 가격조사를 통한 계약절차를 이행하여야 하나, 별도의 내부결재 없이 양곡수급 단가가 동일하다는 이유로 “△△”과 계약을 체결하였고, ②“○○”와 체결한 농수산물 및 공산품 공급계약의 경우는 공신력 있고 객관적인 거래실례가격(시세) 등의 가격조사를 미흡하

게 한 사실이 있습니다.

[표] 급식재료 구매계약 실태 및 문제점

(단위: 천원)

품목	계약업체	계약 일자	계약 금액	가격 조사처				예정가격	문제점
				①	②	③	④		
양곡류	△△	'17.9.29	###	기존가	□□	◇◇	-	###	가격조사되지 않은 업체와 수의계약
				###	###	###	-		
농산물 수산물 공산품	○○	'17.9.29	### (수의 시담)	기존가	○○	▽▽	▷▷	###	◁◁ 등 공신 력 있는 가격 정보(시세) 확 인 필요
				###	###	###	###		

4. 조치할 사항

○ 보훈원장은

- 물품구매 계약을 할 때에는 계약의 목적, 수량, 추정금액 등 계약에 필요한 사항들을 복수의 업체에 견적 의뢰하여 관련근거로 인정될 수 있도록 내부 결재 등 행정업무를 철저히 하도록 하고,(권고)
- 가격변동의 요인이 많은 농수산물 공급계약의 경우에는 공신력 있고 객관적인 거래실례가격(시세) 등의 가격조사를 거치도록 하며,(권고)

○ 관리이사, 보훈원장은

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자 2명에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)